

予備独自問題 H28-19

(配点: 2)

月 日

月 日

公訴時効に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 公訴時効期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これを期間に算入しない。
- イ. 結果犯について、実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき、公訴時効は、実行行為の終了時から進行する。
- ウ. 共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯者に対してその効力を有するが、この場合において、停止した時効は、当該事件についてした第一審判決の言渡し時からその進行を始める。
- エ. 一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合の場合における公訴時効期間の算定については、数個の罪名を各別に論じることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定められた時効期間による。
- オ. 検察官が、A事実を起訴した後、これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし、裁判所もこれを許可したが、審理の結果、両事実は併合罪の関係にあることが判明し、裁判所は、同許可決定を取り消した。この場合でも、B事実について、訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 誤っている

55条3項ただし書。期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日になるときは、これを期間に算入しないことが原則である（55条3項本文）。ただし、時効期間については、この限りでない（同項ただし書）。そして、本条でいう時効期間とは、公訴時効の期間を指す。55条3項ただし書の趣旨は、公訴時効の制度が被告人の利益のために設けられたものである点にある。よって、本記述においては、公訴時効期間の満了日が、日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日になるときであっても、これを期間に算入する。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

最決昭63.2.29（百選43事件）。判例は、「公訴時効の起算点に関する刑訴法253条1項にいう『犯罪行為』とは、刑法各本条所定の結果をも含む趣旨と解するのが相当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、公訴時効は犯罪の社会的影響の減少を主要な根拠とすること、行為から時を経て結果が生じた場合、結果の時点でも社会的影響が大きいことなどから、その結果発生時点の起算点とするのが合理的であるということを挙げている。よって、本記述においては、実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき、公訴時効は、結果発生時から進行する。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

254条2項。共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する（254条2項前段）。その趣旨は、共犯の場合に起算点の統一を図る点にある。よって、本記述前段は正しい。もっとも、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める（254条2項後段）。よって、本記述後段は誤っている。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

最判昭41.4.21。判例は、「刑法54条1項前段のいわゆる観念的競合は、一個の行為が数個の罪名に触れる場合に、科刑上一罪として取り扱うものであるから、公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間による」としている。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

最決平18.11.20（百選A12事件）。判例は、本記述と同様の事案において、「訴因変更請求書を裁判所に提出する……時点で刑訴法254条1項に準じて公訴時効の進行が停止する」としている。その理由として、判例は、「検察官において、訴因変更請求書を裁判所に提出することにより、その請求に係る特定の事実に対する訴追意思を表明したものとみられる」ということを挙げている。よって、本記述においては、裁判所が訴因変更許可決定を取り消した場合においても、起訴されたA事実と併合罪の関係にあるB事実を訴因に追加する旨の訴因変更請求がなされた時点で、B事実について、公訴時効の進行は停止する。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。